

Guide des mandats

Procédure réseau — version 3.1 · mars 2026 · à l'usage des conseillers et directeurs d'agence

1. Le mandat est obligatoire, écrit et numéroté

Aucun conseiller ne peut proposer un bien à la vente, faire visiter ou négocier sans détenir un mandat écrit et signé. Un mandat verbal est nul : les honoraires ne pourront jamais être réclamés, même si la vente se conclut. C'est la règle la plus fréquemment sanctionnée par les tribunaux et elle ne souffre aucune exception dans le réseau.

Chaque mandat reçoit un **numéro d'ordre continu** attribué automatiquement par le CRM au moment de l'enregistrement, et est reporté au registre des mandats de l'agence. Le numéro doit figurer sur l'exemplaire remis au mandant. Un mandat sans numéro, ou dont le numéro est postérieur à un mandat plus récent, est irrégulier.

L'exemplaire du mandant lui est remis **le jour même de la signature**, en main propre contre émargement ou par voie électronique horodatée. Le double non remis est une cause de nullité.

2. Les trois formes de mandat pratiquées

	Mandat simple	Mandat semi-exclusif	Mandat exclusif
Le propriétaire peut vendre seul	Oui, sans honoraires	Oui, sans honoraires	Non pendant l'exclusivité
Autres agences	Autorisées	Interdites	Interdites
Durée totale	12 mois	12 mois	12 mois
Période irrévocable	Aucune	3 mois	3 mois
Remise sur honoraires	Aucune	0,25 point	0,5 point
Engagement de moyens du réseau	Diffusion portails	Diffusion + reportage photo + 1 point mensuel	Diffusion + reportage photo + vidéo + 1 point hebdomadaire écrit
Prime conseiller si vendu	Aucune	120 €	250 €

3. Durée, irrévocabilité et dénonciation

Tous les mandats du réseau sont conclus pour une **durée déterminée de douze mois**, sans reconduction tacite. À l'échéance, un nouveau mandat doit être signé : la simple poursuite des visites ne prolonge rien.

Pour le mandat exclusif et le mandat semi-exclusif, la clause d'exclusivité est **irrévocable pendant trois mois** à compter de la signature — c'est le maximum permis par l'article 78 du décret du 20 juillet 1972. Passé ce délai de trois mois, le mandant peut dénoncer l'exclusivité **à tout moment**, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, moyennant un **préavis de quinze jours** qui court à compter de la réception de la lettre. Cette faculté doit être mentionnée en caractères très apparents dans le mandat, à peine de nullité de la clause d'exclusivité.

Après dénonciation de l'exclusivité, le mandat se poursuit en mandat simple jusqu'à son échéance, sauf dénonciation expresse du mandat lui-même.

4. Deux délais de rétractation à ne pas confondre

C'est la question la plus posée au siège. Il s'agit de deux délais différents, qui ne concernent ni la même personne ni le même acte.

	Rétractation du mandant	Rétractation de l'acquéreur
Qui est concerné	Le propriétaire qui signe le mandat	L'acquéreur non professionnel d'un logement
Sur quel acte	Le mandat de vente ou de recherche	L'avant-contrat (compromis ou promesse)

	Rétractation du mandant	Rétractation de l'acquéreur
Durée	14 jours	10 jours
Condition d'ouverture	Uniquement si le mandat est signé hors établissement, c'est-à-dire ailleurs qu'en agence — au domicile du client par exemple	Toujours, sans condition
Point de départ	Le lendemain de la signature du mandat	Le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée notifiant l'avant-contrat, ou de la remise en main propre
Texte	Article L221-18 du code de la consommation	Article L271-1 du code de la construction et de l'habitation

Conséquence pratique : un mandat signé au domicile du vendeur ne permet **aucune diffusion d'annonce ni aucune visite avant l'expiration des 14 jours**, sauf demande expresse et écrite du mandant d'exécution immédiate. Le formulaire de rétractation détachable doit être joint à l'exemplaire remis.

5. Le bon de visite

Un bon de visite est signé par le visiteur **avant** chaque visite, sans exception, y compris pour un client connu de l'agence. Il mentionne l'adresse du bien, la date, l'identité du visiteur et le nom du conseiller.

Le bon de visite ne vaut pas engagement d'achat et n'oblige le visiteur à rien. Sa fonction est probatoire : il établit que c'est bien l'agence qui a présenté le bien à cet acquéreur, ce qui fonde le droit à honoraires en cas de vente conclue directement entre les parties. Les bons de visite sont numérisés dans le CRM le jour même.

6. Prix, avenants et offres

- Toute **baisse de prix supérieure à 5 %** du prix initial du mandat exige un avenant écrit signé du mandant et la validation préalable du directeur d'agence.
- Une baisse inférieure ou égale à 5 % est validée par le seul directeur d'agence, mais fait également l'objet d'un avenant écrit.
- Une **offre au prix du mandat**, émanant d'un acquéreur solvable et sans condition nouvelle, engage le vendeur : le conseiller doit immédiatement en informer le mandant par écrit et prévenir le directeur d'agence le jour même.
- Toute offre reçue est transmise au vendeur, y compris une offre très basse. Le tri des offres par le conseiller est une faute professionnelle.
- Les offres sont transmises par écrit et conservées dans le dossier du bien pendant cinq ans.

7. Rémunération et clause pénale

Les honoraires ne sont dus qu'à la signature de **l'acte authentique**. Aucune somme, sous quelque forme que ce soit, ne peut être encaissée avant. Un chèque remis « à titre de réservation » est refusé et rendu au client.

Le mandat exclusif comporte une clause pénale : si le mandant vend par lui-même ou par une autre agence pendant la période d'exclusivité, il doit une indemnité égale au montant des honoraires prévus au mandat. Cette clause n'est applicable que si l'exclusivité était en cours et régulièrement stipulée. Toute mise en œuvre de la clause pénale passe obligatoirement par la direction juridique du réseau, jamais par l'agence seule.

8. Registre des mandats — contrôle

Le registre des mandats est tenu par le directeur d'agence, sans blanc ni rature, avec une numérotation continue par agence. Il est vérifié lors de l'audit interne trimestriel et peut être demandé à tout moment par la DGCCRF. Les trois anomalies relevées le plus souvent lors des audits internes sont, dans l'ordre : le double non remis au mandant, le mandat expiré sur lequel on continue de faire visiter, et l'absence de mention de la faculté de dénonciation dans un mandat exclusif.

Guide validé par la direction juridique du réseau — version 3.1, mars 2026. Questions : juridique@horizon-immobilier.fr, ligne interne 4120.